

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2568/2534

นาง เพ็ชรน้อย นารา วงศ์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 90 วรรคแรก (1), มาตรา 95

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

ไม่มีกฎหมายบังคับว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานจะต้องมีผู้ทำเอกสารมาเบิกความรับรองจึงจะรับฟังได้ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารมาเบิกความประกอบเอกสารดังกล่าวเกี่ยวกับรายการและข้อผิดพลาดในเอกสาร ก็มีใช้พยานบอกเล่า เพราะเจ้าหน้าที่เบิกความไปตามที่ตรวจพบเห็นถือเป็นพยานโดยตรง แม้เอกสารมีรอยขูดลบแก้ไขโดยไม่มีผู้ใดรับรอง ก็ไม่ถึงกับรับฟังไม่ได้ สาระสำคัญอยู่ที่ว่าการแก้ไขนั้นถูกต้องหรือไม่ เอกสารที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้จากเอกสารของลูกหนี้ รวมเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเรียกให้ผู้ร้องชำระหนี้ ถือเป็นเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่นอันเป็นเอกสารเป็นชุด คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบดีอยู่แล้วหรือสามารถตรวจสอบให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงแห่งเอกสารนั้น จึงไม่ต้องส่งสำเนาให้อีกฝ่ายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันหนี้ไปยังผู้ร้องมีจำนวนเงินเกินกว่าที่มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของลูกหนี้คิดยอดเงินดอกเบี้ยผิดไปเมื่อคิดใหม่แล้วคงมีดอกเบี้ยค้างอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏว่าคิดผิดอย่างไร และที่คิดใหม่ถูกต้องอย่างไร การเอาตัวเลขที่อ้างว่าคิดถูกบวกเข้าไปในจำนวนหนี้ที่เรียกให้ผู้ร้องชำระและยืนยันหนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่มี

เหตุผล จึงเป็นการยืนยันหนี้เกินกว่าที่ทวงไปเป็นการไม่ชอบต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้
อยู่ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปครั้งแรก.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นหนี้ลูกหนี้ 221,108.12 บาทที่ผู้คัดค้านมีหนังสือ
ยืนยันหนี้ว่าผู้ร้องเป็นหนี้ลูกหนี้ 324,617.71 บาท และให้ผู้ร้องชำระพร้อมดอกเบี้ย
ทบต้นนั้นไม่ถูกต้องผู้ร้องไม่อาจชำระหนี้ที่ค้างแก่ลูกหนี้ที่ภูมิลำเนาของลูกหนี้ได้
เพราะลูกหนี้ถูกปิดที่ทำการและถูกร้องขอให้ล้มละลาย ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิเรียก
ดอกเบี้ยทบต้นจากผู้ร้องเพราะข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับผู้ร้องไม่อยู่ในข้อ ยกเว้นที่
จะให้เรียกดอกเบี้ยทบต้นได้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ในการที่ผู้ร้องกู้ยืม เงิน
ดังกล่าวผู้ร้องได้มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 30196 ตำบลมหาพฤฒาราม อำเภอบางรัก
กรุงเทพมหานคร ให้ไว้แก่ลูกหนี้ ซึ่งต่อมาผู้คัดค้านได้ยึดโฉนดดังกล่าวของผู้ร้องไว้
ขอศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือยืนยันหนี้ของผู้คัดค้านโดยให้ผู้คัดค้านรับชำระหนี้
จำนวน 221,108.12 บาทจากผู้ร้องพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี นับแต่วันที่
14 ตุลาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ผู้คัดค้านคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 30196
ตำบลมหาพฤฒาราม อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ตามทางสอบสวนของผู้คัดค้านปรากฏว่าผู้ร้องชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ รวม 18 ครั้ง จำนวนเงินแต่ละครั้งไม่เท่ากันมีทั้งมาก
และน้อยกว่าจำนวนที่ต้องชำระตามสัญญา การชำระเงินแต่ละครั้งมิได้เป็นตาม
กำหนดระยะเวลาในสัญญา ครั่งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ผู้ร้องชำระเงินต้น
และดอกเบี้ยให้ลูกหนี้เป็นเงิน 6,500 บาท เมื่อหักชำระหนี้แล้ว ปรากฏว่าในวันดัง

กล่าวผู้ร้องเป็นหนี้ลูกหนี้ เป็นเงิน321,108.12 บาท มีใช้จำนวน 221,108.12 บาท
ตั้งผู้ร้องอ้างเหตุที่ยอดหนี้ต่างกัน 100,000 บาท เพราะความผิดพลาดในการลงยอด
เงินต้นคงเหลือในใบเสร็จรับเงินงวดที่ 12 สัญญากู้ กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้
แน่นอน แต่ผู้ร้องชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาและภายหลังที่ผู้ร้องชำระครั้ง
สุดท้าย ผู้ร้องก็ไม่ชำระหนี้อีกผู้ร้องจึงตกเป็นผู้ ผิดนัด ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกดอกเบี้ย
ทบต้นได้ตามข้อ 5 ของสัญญากู้ ที่ผู้ร้องอ้างว่าไม่อาจชำระหนี้ให้ลูกหนี้ได้เพราะลูก
หนี้ถูกปิดกิจการและถูกร้องขอให้ล้มละลายนั้นไม่อาจรับฟังได้เพราะผู้ร้องสามารถ
ชำระหนี้ต่อผู้คัดค้านได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือนำเงินไปวางที่
สำนักงานวางทรัพย์ ตามมาตรา 331 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้
ร้องหาปฏิบัติเช่นนั้นไม่ ที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านคืนโฉนดที่ดินเลขที่
30196 ตำบลมหาพฤฒาราม อำเภอบางรักกรุงเทพมหานคร แก่ผู้ร้อง เป็นการนอก
ประเด็นเรื่องปฏิเสธหนี้ทั้งผู้ร้องไม่เคยขอโฉนดที่ดินดังกล่าวคืนจากผู้คัดค้าน ผู้
คัดค้านไม่ได้โต้แย้งสิทธิของผู้ร้องแต่ประการใด ขอศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้
ร้องและให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 324,617.71 บาท แก่ผู้คัดค้านพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15.5 ต่อปี ทบต้นเป็นรายปีของเงินต้น321,108.12 บาท นับแต่วันที่
14 ตุลาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องยังค้างชำระเงินต้นแก่บริษัทลูกหนี้
จำนวน 321,108.12 บาท แต่ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้น พิพากษาให้ยกคำร้องของ
ผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ไม่มีกฎหมายบังคับว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานจะต้องมีผู้ทำเอกสารมาเบิกความรับรองจึงจะรับฟังได้ และที่เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมาเบิกความประกอบเอกสารหมาย ค.2 ค.3 เกี่ยวกับรายการและข้อผิดพลาดในเอกสารหมาย ค.3 ก็มีใช้พยานบอกเล่าเพราะเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีได้เบิกความไปตามที่ตรวจพบเห็นจึงถือว่าเป็นพยานโดยตรง ที่เอกสารหมาย ค.3 มีรอยชูดลบแก้ไขโดยไม่มีผู้ใดรับรอง ก็ไม่ถึงกับรับฟังไม่ได้ สาระสำคัญอยู่ที่ว่าการแก้ไขนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะได้วินิจฉัยต่อไป อีกทั้งเอกสารดังกล่าวผู้คัดค้านรวบรวมได้จากเอกสารของลูกหนี้ รวมเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้าน ซึ่งเรียกให้ผู้ร้องชำระหนี้ จึงถือว่าเป็นเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่นอันเป็นเอกสารเป็นชุด คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบที่อยู่แล้วหรือสามารถตรวจสอบให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่ และความแท้จริงแห่งเอกสารนั้น จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาให้อีกฝ่าย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(1) แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องเป็นหนี้ลูกหนี้อยู่ จริงตามที่ผู้คัดค้านมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ไป ส่วนที่ผู้คัดค้าน ยืนยันหนี้ไปเกินกว่าจำนวนที่มีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ โดยแจ้งให้ชำระหนี้ 321,108.12 บาท แต่ยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ 324,617.71 บาท โดยเหตุผลว่าตามการตีบัญชีเอกสารหมาย ค.3 นี้ เจ้าหน้าที่ของลูกหนี้คิดยอดเงินดอกเบี้ยผิดไป เมื่อคิดใหม่แล้วคงมี ดอกเบี้ย ค้างอยู่ 3,509.59 บาท นั้น ศาลล่างทั้งสองมิได้ให้เหตุผลในคำวินิจฉัยว่าเหตุใดจึงให้ผู้ร้องรับผิดชอบเท่าจำนวนที่แจ้งให้ชำระหนี้ครั้งแรกศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ชัดเจน เห็นว่า ที่ นางสาวรัตนาศิริกิจอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของลูกหนี้คิดจำนวนหนี้ผิดนางสาวรัตนาศิริกิจคิดใหม่ แต่ไม่ปรากฏว่าผิดอย่างไร และที่คิดใหม่ถูกต้องอย่างไร การจะเอาตัวเลขที่อ้างว่าคิดถูกแล้วบวกเข้าไปในจำนวนหนี้ที่เรียกให้ผู้ร้องชำระ แล้วยืนยันหนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผล จึงเป็นการยืนยันหนี้เกินกว่าที่ทวงไปเป็นการไม่ชอบต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้อยู่ ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปครั้งแรก

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ยงยุทธ ธารีสาร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>